



>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest
t.a.v. [redacted]
Postbus 962
3000 AZ ROTTERDAM

Erfgoed en Kunsten

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

[redacted]
[redacted]
[redacted]@minocw.nl

Onze referentie

41818960

Uw brief van

05 oktober 2023

Datum 10 november 2023

Betreft Verlening subsidie voor Het Rotterdams Philharmonisch Orkest X The
Ukraine Liberation Orchestra

*Als u belang hebt bij dit besluit,
dan kunt u hiertegen binnen 6
weken, gerekend vanaf de
verzenddatum, bezwaar maken.
Stuur uw bezwaarschrift naar
DUO, Postbus 30205, 2500 GE
Den Haag. U kunt uw bezwaar
ook digitaal indienen op
www.bezwaarschriftenocw.nl.*

Geachte [redacted],

Bij brief van 5 oktober 2023 hebt u een subsidieaanvraag ingediend voor
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest X The Ukraine Liberation Orchestra.
Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een subsidie van € 80.275.

De subsidie wordt verleend op grond van grondslag; artikel 1, eerste lid, van het
Besluit op het specifiek cultuurbeleid en onder voorwaarde dat de
begrotingswetgever voldoende middelen ter beschikking stelt.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan
en zoals voorzien in de begroting.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op
31 december 2024.

Motivering bij het besluit

Kunst en cultuur kunnen op veel verschillende manieren helpen. Het zet ons aan
het denken, het helpt bij verwerking en het draagt bij aan verbinding. Het is een
verbinding tussen culturen en het maatschappelijke debat, maar ook kan het
leiden tot meer onderling begrip. Kunst en cultuur zijn van grote toegevoegde
waarde voor onze samenleving en daardoor is het van belang om deze te
koesteren. Met de ondersteuning aan gevluchte makers en uitvoerders wordt hen
de mogelijkheid geboden deze belangrijke rol ook hier in Nederland te kunnen
blijven vervullen, waarbij de verbinding met thuis wordt gekoesterd.

Waar moet u aan voldoen?

U moet in ieder geval voldoen aan de voorschriften die in deze beschikking zijn
opgenomen. Er staan ook verplichtingen in de wet- en regelgeving die van
toepassing zijn op de subsidie.

Wet- en regelgeving

Onze referentie

41818960

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Wet op het specifiek cultuurbeleid;
- Besluit op het specifiek cultuurbeleid;
- Regeling op het specifiek cultuurbeleid;
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2;
- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies.

Overigens attendeer ik u ook op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en op de (Europese) aanbestedings- en staatssteunregelgeving die van toepassing kunnen zijn.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Uw melding kunt u, bij voorkeur bij brief, doen bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Met het oog op het tegengaan van misbruik van subsidie, wijs ik u erop dat er een misbruikregister wordt bijgehouden.

Beleidsonderzoek

U werkt mee aan een door of namens mij ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van beleid.

Verantwoording

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een activiteitenverslag of een bestuursverslag in. Aan de hand van deze verantwoording toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Een activiteitenverslag beschrijft de aard, duur en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

De specifieke eisen aan de verantwoordingsinformatie vindt u in het *Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2021-2024* dat u kunt raadplegen op www.cultuursubsidie.nl.

Het activiteitenverslag of het bestuursverslag zendt u binnen dertien weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan: Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Erfgoed en Kunsten, Postbus 16375,
2500 BJ Den Haag.

Onze referentie
41818960

Dit betekent dat de verantwoording uiterlijk op 1 april 2025 moeten zijn ingediend.

Naast deze subsidie is aan u een vierjaarlijkse instellingssubsidie op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid verleend. U kunt er daarom ook voor kiezen om de verantwoording van de subsidie niet afzonderlijk in te dienen zoals hierboven is beschreven, maar deze onderdeel uit te laten maken van de jaarverantwoording die u in moet dienen in het kader van de vierjaarlijkse instellingsubsidie. Voorwaarde is wel dat de verantwoording van de subsidie daarin voldoende inzichtelijk is. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u de subsidie te verantwoorden in de jaarverantwoording 2024. In de jaarverantwoording 2023 geeft u een verslag van de stand van zaken.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling zal plaatsvinden in een afzonderlijke beschikking.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen of niet geheel uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies kan ik een bestuurlijke boete opleggen.

Informatieplicht OCW

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: AGVV).

Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de AGVV.

Kennisgeving en publicatie

Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van

artikel 53 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Onze referentie
41818960

Bewaartermijn en monitoring

Op grond van artikel 12 AGVV kan de Europese Commissie tot 10 jaar na de steunverlening stukken daarover opvragen. Het is daarom van belang dat u alle documenten met betrekking tot de subsidie ten minste 10 jaar bewaart. Daarnaast dient er een goede dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek (monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag.

Gelet op uw liquiditeitsbehoefte, zoals kenbaar gemaakt in uw aanvraag, ontvangt u het bedrag binnen twee weken na verzending van deze brief als voorschot op IBAN [REDACTED] onder vermelding van kenmerk 41818960.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: [REDACTED].

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur Erfgoed en Kunsten,

